

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2611/2538

นายดารา เศวตเศรนี

โจทก์

นายสุทิน เกิดแก้ว กับพวก

จำเลย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จำกัดที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาล ชันฎีกาให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้นขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 135) จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 136)

คำสั่ง จำเลยที่ 3 ไม่นำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3

คำสั่ง จำเลยที่ 3 ไม่นำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาให้ไว้
ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา
247 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>